

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5036960-64.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: VICTOR VARGAS BERNARDO

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5036960-64.2024.4.02.5001

500003599351 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5036960-64.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: VICTOR VARGAS BERNARDO

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA E OUTROS

RELATÓRIO

1. VICTOR VARGAS BERNARDO interpõe Recurso de Medida Cautelar em razão de decisão proferida pelo Magistrado do 2º Juizado Especial de Vitória nos autos do processo nº 5035637-24.2024.4.02.5001, que indeferiu seu pedido de tutela provisória que visava a suspensão da cobrança das parcelas mensais de seu contrato de financiamento estudantil. Alega que obteve seu contrato de adesão ao FIES em 13/03/2012, tendo utilizado o financiamento para o curso de Engenharia Civil. Continua que a fase de amortização se iniciou em 10/06/2018 e, desde então, encontra-se adimplente com a obrigação, conforme extrato de amortização, tendo pago 76 parcelas do contrato, sobrando um saldo devedor atual de R\$ 25.387,24 em 116 vezes, com frações atuais que alcançam o montante de R\$ 256,50. Afirma que o valor das parcelas compromete parte considerável de sua renda, sobrando-lhe o mínimo para que mantenha a sua dignidade. Sustenta que sua situação difere do que fora proporcionado aos inadimplentes mediante a Lei nº 14.375/2022, que elenca melhores condições de renegociação da dívida, levando a crer que o não pagamento das parcelas é mais vantajoso que o próprio pagamento, visto que a porcentagem de desconto pode chegar em 99% do saldo total da dívida, e ainda de forma parcelada, enquanto aos adimplentes está previsto apenas 12% mediante pagamento integral à vista. Assevera que o art. 5º-A da Lei 14.375/2022, ao escalonar os estudantes por tempo de inadimplência ou até mesmo por estar ou não adimplente, viola o princípio da igualdade insculpido no artigo 5º, *caput*, da CF, com consequente prejuízo ao alcance dos objetivos previstos no art. 3º e cerceamento do direito à educação (artigos 6º e 205, CF), fato que torna o texto legislativo inconstitucional. Nesses termos, por bom senso e obediência à Carta Magna, requereu seja estendida aos adimplentes a renegociação da dívida prevista na Lei nº 14.375/2022 e, de conseguinte, seja aplicado o desconto de 77% à dívida do contrato, resultando em saldo devedor atualizado de R\$ 5.839,07. Posteriormente, seja aplicado o desconto de 12% à dívida remanescente, alcançando saldo devedor de R\$ 5.138,38, a ser dividido em 116 parcelas, com redução de 100% de juros e multas.

02. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela recursal (Evento 10).

03. Contrarrazões apresentadas pelas partes contrárias (Eventos 10 e 13).

04. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. O Juízo processante considerou, em sua decisão, que não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela:

Recebo a petição inicial, tendo em vista que a peça preenche os requisitos formais previstos na legislação processual.

1. Do pedido de assistência judiciária gratuita.

Defiro a gratuidade de justiça.

2. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que as alterações legislativas promovidas na Lei nº 10.260/2001 pela MP nº 1.090/2021, convertida na Lei nº 14.375/2022 e posteriormente pela Lei nº 14.719/2023 aplicam-se somente as situações que se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo legislador, de modo que não cabe ao poder judiciário estender os benefícios concedidos aos contratos inadimplentes aos contratos que não se encontram na mesma situação.

Nesse sentido, os seguintes julgados do TRF4:

*ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. **FIES**. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM O DESCONTO DA MP 1.090/2021. INAPLICABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA MP 1.090/2021. 1. Caso em que autora pretende a aplicação da legislação do **FIES** para revisão de seu contrato de financiamento estudantil. No entanto, tendo em vista não se tratar de beneficiária inadimplente, a autora não se enquadra nas hipóteses de transações resolutivas previstas na MP 1.090/2021. 2. De outro lado, cabe frisar que, em termos gerais, não existe um direito subjetivo à **renegociação** do saldo devedor. Essas são questões que se encontram na esfera de interesse e conveniência da administração do sistema, que não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, especialmente porque não há qualquer alegação de conduta ilegal ou abusiva. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003621-94.2022.4.04.7114, 3ª Turma, Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/02/2024)*

*ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. **FIES**. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM O DESCONTO DA MP 1.090/2021. INAPLICABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA MP 1.090/2021. 1. Caso em que autora pretende a aplicação da legislação do **FIES** para revisão de seu contrato de financiamento estudantil. No entanto, tendo em vista não se tratar de beneficiária inadimplente, a autora não se enquadra nas hipóteses de transações resolutivas previstas na MP 1.090/2021. 2. De outro lado, cabe frisar que, em termos gerais, não existe um direito subjetivo à **renegociação** do saldo devedor. Essas são questões que se encontram na esfera de interesse e conveniência da administração do sistema, que não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, especialmente porque não há qualquer alegação de conduta ilegal ou abusiva. 3. Apelo desprovido. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007489-13.2022.4.04.7201, 4ª Turma, Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 27/09/2023)*

Ademais, não basta o mero ajuizamento de ação revisional com fundamento de onerosidade do contrato para, automaticamente, impedir que o credor busque a satisfação do crédito, conforme os mecanismos e a forma pactuada na avença.

A questão de fundo, portanto, deverá ser exaustivamente examinada em sede de cognição plena, na qual será possível o devido aprofundamento quanto aos elementos probatórios da lide.

*Enfim, em que pese a documentação apresentada, parece-me que o contraditório deva prevalecer. Assim, **INDEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA**.*

Desde logo ressalto que se tornou comum na praxe forense o “Pedido de Reconsideração” dirigido ao Juízo que indefere a liminar. Tal pedido não detém base jurídica, uma vez que há previsão de recurso inominado à Turma Recursal, em face da decisão interlocutória que indefere pedido liminar (arts. 4º e 5º da Lei 10.259). Tal recurso inominado tem nítida natureza jurídica de Agravo de Instrumento. Assim, desde logo registro que eventual “Pedido de Reconsideração” não será conhecido por este Juízo e, em princípio, não suspenderia prazos para o recurso.

3. Da citação da parte requerida.

*Determino a **citação e intimação** da parte ré para apresentar contestação, no prazo de **30 (trinta) dias úteis**, estando ciente de que deverá fornecer toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide (artigo 11, da Lei n. 10.259/01), sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, do CPC.*

Após a contestação, intime-se a parte autora - se assistida por advogado ou Defensoria Pública da União - para, querendo, apresentar réplica. Referida intimação dar-se-á por meio de lançamento de evento próprio cadastrado no sistema e-Proc.

4. Da apresentação de proposta de acordo.

Diante da necessidade de todos os atores processuais cooperarem para solução rápida do litígio (artigo 6º, CPC), e visando estimular a efetivação de métodos para resolução consensual de conflitos (artigo 3º, § 3º, CPC), este Juízo outorga, às partes, a possibilidade de transigirem.

Assim, a parte requerida poderá, **no prazo de contestação**, informar que há proposta de acordo a ser apresentada. Neste caso, o prazo para contestar será interrompido. A Secretaria do Juízo deverá agendar audiência de conciliação, preferencialmente em ambiente virtual.

Caso a requerida ofereça proposta de acordo e a parte autora não a aceite, o prazo para contestar será integralmente devolvido, com reinício contado a partir da data da audiência.

Por outro lado, caso a requerida não apresente proposta de acordo (muito embora tenha informado, anteriormente, que havia proposta), o termo inicial da contagem do prazo para contestar será computado desde a citação efetivada nos autos, visto que, neste contexto, não havia proposta a ser formalizada em Juízo.

De qualquer forma, sem prejuízo da audiência de conciliação, fica a parte requerida autorizada a, até a realização do ato, entrar em contato direto com a parte autora, de modo a formalizar acordo extrajudicial, bastando, em caso de sucesso na diligência, juntar aos autos o respectivo termo de acordo.

Na hipótese, assiste razão ao magistrado. A pretensão autoral importa necessária revisão contratual e aferição da possibilidade de aplicação de regra infra-legal estabelecida em momento posterior à contratação. Tais questões demandam o exercício do contraditório e manifestação do Juízo em cognição exauriente, como garantia da segurança jurídica e do devido processo legal. Isso porque, a princípio, há de prevalecer o quanto contratado ao tempo das relações estabelecidas entre as partes.

Isso não significa que o autor não tenha direito à providência pleiteada nos autos de origem, mas apenas que se deve aguardar a instrução processual e privilegiar o contraditório antes de ser proferida decisão satisfatória acerca do pedido principal.

Também é de se levar em conta, no que diz respeito ao perigo de dano, que não há nos autos informação de que o autor esteja inadimplente ou pagando as prestações havidas, de modo recorrente, em atraso. Ademais, a parcela atual do contrato é de R\$ 623,47, que corresponde a aproximadamente 25% de seu salário (**evento 1, OUT3** - fls. 43/45), não havendo demonstração nos autos de que adimplemento até o momento esteja importando prejuízo à sua subsistência e de sua família.

Não se pode perder de vista, também, que a pretensão autoral, ainda que julgada totalmente procedente, não implicaria na cessação do pagamento das parcelas, mas tão-somente em uma renegociação com recálculo e novo escalonamento.

Assim sendo, **INDEFIRO o pedido de tutela recursal**, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

06. Assim sendo VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.